Cap. IV — Das Restrições de Acesso à Informação (arts. 21 a 31)

Capítulo 4 de 6

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I · Disposições Gerais

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à **tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais**.

> **Parágrafo único.** As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem **violação dos direitos humanos** praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não poderão ser objeto de restrição de acesso**.

Art. 22. O disposto nesta Lei **não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial** decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Seção II · Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, **passíveis de classificação** as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII – comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como **ultrassecreta, secreta ou reservada**.

> **§ 1º** Os **prazos máximos** de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram **a partir da data de sua produção** e são os seguintes:
>
> I – ultrassecreta: **25 anos**;
>
> II – secreta: **15 anos**; e
>
> III – reservada: **5 anos**.

> **§ 2º** As informações que puderem colocar em risco a segurança do **Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos** serão classificadas como **reservadas** e ficarão sob sigilo **até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição**.
>
> **§ 3º** Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a **ocorrência de determinado evento**, **desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação**.
>
> **§ 4º** **Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final**, a informação tornar-se-á, **automaticamente, de acesso público**.
>
> **§ 5º** Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o **critério menos restritivo possível**, considerados:
>
> I – a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
>
> II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Seção III · Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 25. É **dever do Estado** controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.

> **§ 1º** O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão **restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas** na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
>
> **§ 2º** O acesso à informação classificada como sigilosa **cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo**.
>
> **§ 3º** Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

> **Parágrafo único.** A **pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas** adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

Seção IV · Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de **competência**:

I – no grau de **ultrassecreto**, das seguintes autoridades:

a) **Presidente da República**;

b) **Vice-Presidente da República**;

c) **Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas**;

d) **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**; e

e) **Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior**;

II – no grau de **secreto**, **das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista**; e

III – no grau de **reservado**, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.

> **§ 1º** A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, **poderá ser delegada** pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

> **§ 2º** A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas "d" e "e" do inciso I **deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado**, no prazo previsto em regulamento.

> **§ 3º** A autoridade ou outro agente público que classificar informação como **ultrassecreta** deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em regulamento.

Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em **decisão** que conterá, **no mínimo**, os seguintes elementos:

I – assunto sobre o qual versa a informação;

II – fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;

III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e

IV – identificação da autoridade que a classificou.

> **Parágrafo único.** A decisão referida no caput será **mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada**.

Art. 29. A classificação das informações será **reavaliada** pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, **mediante provocação ou de ofício**, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24.

> **§ 1º** O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.

> **§ 2º** Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.

> **§ 3º** Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção.

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:

I – rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses;

II – rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;

III – relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

> **§ 1º** Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes.

> **§ 2º** Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

Seção V · Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à **intimidade, vida privada, honra e imagem** das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I – terão seu acesso restrito, **independentemente de classificação de sigilo** e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo **será responsabilizado por seu uso indevido**.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:

I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, **sendo vedada a identificação da pessoa** a que as informações se referirem;

III – ao cumprimento de ordem judicial;

IV – à defesa de direitos humanos; ou

V – à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

Texto compilado sem trechos revogados, vetados ou entre parênteses. O art. 12 está na redação da Lei nº 14.129/2021; a redação original, revogada, foi retirada. Os caputs dos arts. 19 e 35 foram vetados, por isso aparecem só com os parágrafos. Fonte: Planalto.